

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7065/2541

นาง วัชรินทร์ เมฆานุพัคตร์ กับพวก ผู้ร้อง
นาย นवल ทองคำ น้อย กับพวก ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 247

พ.ร.บ.สุขาภิบาล พ.ศ.2495 มาตรา 7

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2482 มาตรา 58

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2528 บัญญัติให้การเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลให้ใช้วิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลโดยอนุโลมและตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482มาตรา 58 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ศาลเมื่อได้รับคำร้อง คัดค้านแล้วให้ดำเนินการพิจารณาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยเร็ว โดยให้เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการเลือกตั้งหรือผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีส่วนได้เสีย มีโอกาสต่อสู้การคัดค้านนั้นเมื่อศาลสั่งอย่างใดให้แจ้งคำสั่ง ไปยังเทศบาลโดยมิชักช้า คำสั่งศาลนั้นให้เป็นที่สุดซึ่งหมายความว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลแล้ว คำสั่งของศาลชั้นต้นเป็นที่สุด คู่ความไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้การที่ผู้ร้องอุทธรณ์ฎีกาโต้แย้งคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์และฎีกาของผู้ร้อง และที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้องจึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาย่อมไม่รับวินิจฉัย และ

พิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และยกฎีกาของผู้ร้องทั้งสี่ให้บังคับคดีไปตาม คำสั่งของศาลชั้นต้น คืบค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาทั้งหมด ให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่

ผู้ร้องทั้งสี่ยื่นคำร้องว่า การเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์ จำนวน 9 คน ในวันเลือกตั้งวันที่ 2 สิงหาคม 2539 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 29 คน รวมทั้งผู้ร้องทั้งสี่และผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 3 ด้วย ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าผู้ คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 3 ได้รับเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย ขอให้มีคำสั่งว่าผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 3มิได้รับเลือกตั้งโดยชอบ และผู้ร้องทั้ง สี่เป็นผู้รับเลือกตั้งโดยชอบ

ผู้คัดค้านทั้งเก้ายื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่า คำร้องของผู้ร้องทั้งสี่เคลือบคลุมมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า เห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่าผู้ร้องทั้งสี่มี สิทธิอุทธรณ์ฎีกาคำสั่งของศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า ตามมาตรา 7 แห่งพระราช บัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528บัญญัติให้การเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลให้ใช้วิธีการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลโดยอนุโลม และ

ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลพ.ศ. 2482 มาตรา 58 วรรค
หนึ่ง บัญญัติว่า "เมื่อศาลได้รับคำร้องคัดค้านแล้วให้ดำเนินการพิจารณาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยเร็ว โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งหรือผู้ได้
รับเลือกตั้งที่มีส่วนได้เสียมีโอกาสต่อสู้การคัดค้านนั้น เมื่อศาลสั่งอย่างใดให้แจ้งคำสั่ง
ไปยังเทศบาลโดยมิชักช้า คำสั่งศาลนั้นให้เป็นที่สุด" ซึ่งหมายความว่า เมื่อศาลชั้นต้น
มีคำสั่งอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลแล้ว คำสั่งของศาลชั้นต้นเป็น
ที่สุด คู่ความไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้ การที่ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์ฎีกาโต้แย้งคำสั่งของ
ศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์และ
ฎีกาของผู้ร้องทั้งสอง และที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้องทั้งสองนั้น
เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่อาจรับวินิจฉัยฎีกาของผู้ร้องทั้งสองได้

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 และยกฎีกาของผู้ร้องทั้งสอง ให้บังคับ
คดีไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้นคืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาทั้งหมดให้แก่ผู้
ร้องทั้งสอง

(กนก พรรณรักษา-สุรินทร์ นาควิเชียร-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>